

1500332-51.2019.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... desempregado, e que vinha praticando o tráfico há dois meses. Em troca, recebia a quantia de cem reais por dia. Na data dos fatos, disse o réu que teria sido surpreendido enquanto praticava o tráfico, mas que teria em seu poder apenas 06 porções de cocaína, e 10 porções de maconha, nada sabendo a respeito do restante da droga apreendida.

Interrogado em juízo, o réu se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500332-51.2019.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500332-51.2019.8.26.0510

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2024026/2019 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 3331704 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 755/19/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2024026 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 755/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2024026 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 755/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2024026 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 755/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Lucas Henrique Pereira dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 39/40.

O réu foi preso em flagrante. Realizada a audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme termo de fls. 23/26.

O réu foi pessoalmente notificado nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 54), e apresentou defesa preliminar de fls. 57/58, por meio da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida no dia 30 de abril de 2019, conforme decisão de fls. 76/78. Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Em alegações orais, o Ministério Público requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia.

A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando que o réu negou a autoria em juízo, dizendo que teria apenas uma porção de maconha em seu poder, que seria destinada ao seu próprio consumo. Alega que o réu negou a posse do restante da droga, e que a confissão obtida na fase extrajudicial não pode ser considerada para fins de condenação, existindo nos autos tão somente a palavra dos policiais militares, insuficiente para fundamentar eventual condenação. Alega que o réu sempre trabalhou com registro em carteira, e que os policiais não presenciaram qualquer ato de mercancia, bem como que as porções de cocaína foram encontradas em uma área aberta ao pública, não se podendo imputar sua propriedade ao réu. Como tese subsidiária, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, a incidência da atenuante da menoridade relativa, do regime inicial aberto, do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Lucas Henrique Pereira dos Santos, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 24 de janeiro de 2019, por volta de 19 horas, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida 10, bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Rio Claro, quando avistaram o réu agachado, próximo a um poste de iluminação, o que chamou-lhes a atenção, e justificou a abordagem de Lucas. Em revista pessoal, com Lucas, foi encontrada uma porção de maconha, e a quantia de R\$ 14,00.

Por indicação do próprio réu, os policiais militares localizaram, ao lado do poste de iluminação, escondido num mato, um saco plástico contendo 14 porções de maconha, e 42 eppendorfs de cocaína. Em buscas realizadas nas imediações, os policiais encontraram outros 60 eppendorfs contendo cocaína.

Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 14, que atesta a apreensão das 15 porções de maconha, de 102 porções de cocaína, e também da quantia de R\$ 14,00. O laudo de fls. 67/69, por sua vez, apresentou resultado positivo para cocaína e maconha.

A autoria restou igualmente provada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado na fase policial, o réu confessou amplamente os fatos. Alegou que na época encontrava-se desempregado, e que vinha praticando o tráfico há dois meses. Em troca, recebia a quantia de cem reais por dia. Na data dos fatos, disse o réu que teria sido surpreendido enquanto praticava o tráfico, mas que teria em seu poder apenas 06 porções de cocaína, e 10 porções de maconha, nada sabendo a respeito do restante da droga apreendida.

Interrogado em juízo, o réu se retratou. Alegou que na época era usuário de maconha, e que reside a dois quarteirões da Avenida 10, local onde foi abordado, e onde admitiu funcionar um ponto de tráfico. Na data dos fatos, foi até o referido ponto, onde adquiriu uma porção de maconha. Após comprar a droga para seu próprio consumo, os policiais se aproximaram, momento em que os traficantes correram, permanecendo apenas o réu no local. O acusado admitiu que foi abordado na posse da porção de maconha, e da quantia de R\$ 14,00. Negou, contudo, qualquer vínculo com o restante da droga, que disse pertencer aos traficantes que lá agiam. Contudo, a prova colhida em juízo dão amparo à confissão obtida extrajudicialmente,

mostrando-se inviável a absolvição, ou mesmo a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Os policiais militares Eduardo e França, de foram uníssona, declararam que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida 10 do bairro Jardim Guanabara, local já bastante conhecido como ponto de tráfico, quando chamou-lhes a atenção o réu agachado lodo ao lado de um poste de iluminação. Diante da conduta suspeita, por se tratar de um ponto de tráfico, o réu foi abordado, sendo encontradas em seu poder uma porção de maconha, e a quantia de R\$ 14,00. Logo ao lado do réu, próximo ao posto, no meio de um monte de mato, os policiais localizaram outras 14 porções de maconha, e 42 porções de cocaína. Prosseguindo nas buscas, um pouco mais afastado, debaixo de uma pedra ou de uma telha, foram encontradas as outras 60 porções de cocaína. Questionado, o réu admitiu que vinha praticando o tráfico por se encontrar desempregado na época, e negou apenas a posse da droga que foi encontrada um pouco mais afastada do ponto onde foi abordado. Na presença da Autoridade Policial, voltou a confessar formalmente a autoria do delito.

Portanto, em que pese a retratação feita em juízo, a confissão espontânea obtida na fase policial, com a devida venia, serve de fundamento para a condenação. O réu foi visto sozinho em um local já conhecido como ponto de tráfico, na posse de uma porção de maconha, e agachado logo ao lado de um invólucro contendo outras 15 porções de mesma droga, e também 42 porções de cocaína, quantidade esta que se mostra a princípio incompatível com a condição de usuário. Ou seja, ainda que possam surgir dúvidas acerca da propriedade das 60 porções de cocaína que foram encontradas um pouco mais afastadas do poste onde o réu foi abordado, é inegável que Lucas tinha em seu poder, e ainda mantinha em depósito, o restante do entorpecente, ou seja, 15 porções de cocaína, e 42 porções de cocaína, sendo ainda inegável sua destinação mercantil.

Sobre o valor da confissão extrajudicial, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL.LATROCÍNIO. Ação ajuizada para reconhecimento de nulidade por ausência de intimação do defensor, rescisão da condenação no mérito e mitigação das penas impostas.1) Nulidade. Inocorrência. Prova documental da intimação prévia. Verificação em certidão dos autos. Nulidade afastada. 2) Manifesta contrariedade das provas. Inocorrência. Condenação apoiada nas provas orais. Retratação da petiçãoária tisdada pela mendacidade. Valor da confissão extrajudicial. Impossibilidade de conversão da revisão como terceira instância. Condenação originária mantida. 3) Penas. Dosimetria. Mitigação. Descabimento. Princípio da livre persuasão racional. Discricionariedade motivada. Fundamentação adequada. Elevação da pena-base acima do mínimo. Conformidade com os critérios legais. Improcedente. (TJSP; Revisão Criminal 0053976-97.2015.8.26.0000;Relator (a):Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador:4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Piedade-1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento:09/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017).

Ademais, o fato de serem as testemunhas policiais militares, por si só não desabona seus depoimentos, pois, não possuem nenhum motivo para incriminar o réu. Ademais, são funcionários públicos, prestaram concurso para o ingresso na carreira e, seus atos presumem-se, a princípio, legais e legítimos. O policial militar não está proibido de depor sobre atos de ofício, nos processos em cuja fase extrajudicial participou, exercendo sua função. Não há necessidade, também, considerando-se a presunção relativa da legalidade do ato realizado pelo agente, de sua alegação ser ratificada por testemunha civil. A arguição de inidoneidade do agente público há de ser específica e não genérica, pois, não pode abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, justamente por ser este agente público que tem, no exercício de sua função, presunção juris tantum de que age correta e validamente. Outrossim, mesmo que os policiais não tenham visto o réu entregando droga a terceiros, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo, e tem como núcleos "(...) trazer consigo e manter em depósito (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar”.

Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente traga consigo ou mantenha em depósito o entorpecente - o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Sobre a comercialização de entorpecente, o entendimento majoritário:

“Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSPAp. 187.915-3/2 Rel. CRISTIANO KUNT - RT 727/478).

Na dosimetria da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06. O réu possui uma condenação definitiva por tráfico, conforme certidão de fls. 118/120 (autos n. 1500219-40.2020), mas por fato praticado no dia 08 de agosto de 2020, portanto após o delito apurado nos presentes autos, e que por tal motivo não pode ser considerado a título de Maus antecedentes, ou mesmo de reincidência. A quantidade de droga apreendida, ainda que repartida em várias porções não pode ser considerada excessiva a ponto de justificar a majoração da pena. Assim, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, 05 anos de reclusão, e pagamento de 500 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, fixada a pena base no mínimo legal, deixo de considerar a atenuante da confissão e da menoridade relativa, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.

Por fim, preenchidos os requisitos do §4º, do art. 33, da Lei Antitóxicos, diminuo de 2/3 a pena, tornando-a definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa, diária no mínimo legal.

Tendo em vista entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, retirando a natureza de hediondo do delito de tráfico privilegiado, substituo apenas privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, nos moldes a serem fixados pelo Juízo das Execuções Penais, pelo prazo de 01 ano e 08 meses, além do pagamento de pena pecuniária equivalente a dez dias-multa, fixados no patamar mínimo. Em caso de descumprimento injustificado da medida, deverá o réu cumprir pena no regime aberto.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar LUCAS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 ano e 08 meses, na forma acima estabelecida, e também ao pagamento de 176 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com a ré em favor da União, devendo a quantia ser revertida ao FUNAD, após o trânsito em julgado, uma vez que provada sua origem ilícita.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA